

0000146-19.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... e 63 porções de crack, para fins de tráfico, além da quantia de R\$ 108,00, conforme boletim de ocorrência de fls. 8/11, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e auto de constatação preliminar de fls. 20/21.

"Segundo o apurado, KWANN guardava em uma sacola plástica, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes acima descritas. Ocorre que a equipe policial realizava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

2ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

0000146-19.2022.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000146-19.2022.8.26.0633

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KWANN PHELIPE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

KWANN PHELIPE DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, porque no dia em 02 de julho de 2022, por volta das 11h30, na Rua Francisco de Moraes, nº 1335, Jardim Praia Grande, nesta cidade e comarca de Mongaguá, guardava, sem autorização, 132 porções de cocaína e 63 porções de crack, para fins de tráfico, além da quantia de R\$ 108,00, conforme boletim de ocorrência de fls. 8/11, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e auto de constatação preliminar de fls. 20/21.

"Segundo o apurado, KWANN guardava em uma sacola plástica, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes acima descritas. Ocorre que a equipe policial realizava patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistou KWANN, sentado em uma cadeira na via pública, próximo a entulhos, em atitude suspeita, motivando a abordagem. Em revista pessoal, a equipe policial localizou no bolso da calça de KWANN a quantia de R\$ 108,00 (cento e oito reais). Em buscas nas proximidades, em um terreno baldio em frente à KWANN, policiais encontraram uma sacola plástica e, em seu interior, os entorpecentes acima citados."

A denúncia foi recebida às fls. 57/59 e o réu foi citado às fls. 100.

A resposta à acusação foi apresentada às fls. 112/122.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento foram produzidas as provas postuladas pelas partes. O réu foi interrogado.

Em alegações finais as partes se manifestaram.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é improcedente.

A materialidade do delito veio comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17); Auto de Constatação Preliminar (fls. 20/21); Laudo Pericial (fls. 82/84).

A responsabilidade criminal do acusado, por sua vez, não restou suficientemente demonstrada no conjunto probatório.

O réu, em solo policial, ficou em silêncio.

Em juízo, negou a traficância. Afirmou que os policiais lhe abordaram e não viu qualquer droga e nem eles achando as drogas. Disse que o policial o ameaçou e que por conta disso acabou confessando que as drogas eram suas. Afirmou que o ponto de tráfico é mais ao final da rua e o dinheiro que estava com ele foi que ele ganhou pelo serviço que prestou.

Em juízo, os policiais informaram que viram o réu em atitude aparentemente lícita e que as drogas estavam longe dele, cerca de 20 metros. Afirmaram ainda que o réu confessou que as drogas eram dele.

De fato, não há prova cabal de que as drogas que os policiais encontraram eram do réu. É certo que as drogas estavam ali, é certo que o réu estava em atividade aparentemente lícita assim como também é certo que ele, no contexto da abordagem policial, acabou confessando a posse das drogas.

Porém, a confissão extrajudicial (aquém da delegacia), não confirmada em juízo, não pode ser utilizada, por si só para a emissão de um decreto condenatório. Há alguma dúvida se o réu assumiu a posse das drogas por razão da verdade ou do medo, pelo que, diante da ausência de convicção absoluta, a absolvição é medida que se impõe, tal como requerido pela acusação e pela defesa.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o réu KWANN PHELIPE DOS SANTOS, qualificado nos autos, da acusação da prática do crime do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ausente interesse recursal, certifique a serventia o trânsito em julgado com a presente data.

Assim, proceda a serventia, imediatamente:

- 1) atualização do histórico de partes com a anotação do trânsito em julgado;
- 2) expedição de ofício ao IIRGD;
- 3) expedição de certidão de honorários (fls. 101);
- 4) expedição de MLE em favor do réu para devolução do valor de R\$ 108,00 apreendido, devendo ser apresentado nos autos o formulário respectivo;
- 5) arquivamento dos autos.

P. I. C.

Mongaguá, 19 de outubro de 2022.